

1501011-09.2021.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... de local conhecido pelo tráfico, foi o réu abordado e que durante a sua revista, com ele foi encontrada a porção de "cocaína", na forma de "crack", bem como outra em seu domicílio.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial, fls.40/42 e 43/45.

Assim, verifica-se que o fato encontra-se regularmente provado.

E, uma vez provada a conduta ilícita e confirmada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1501011-09.2021.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501011-09.2021.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS PEDRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos...

Dispensado o relatório nos termos do § 3º do artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal que imputa ao réu o crime de posse de droga para uso, já que em seu poder, assim como em seu domicílio, foram apreendidas porções de cocaína, na forma de "crack".

Pois bem.

O réu (na seara policial, posto que em juízo se tornou revel) negou que no dia dos fatos trazia consigo a substância entorpecente apreendida, bem como que mantinha em sua residência outra porção: "Foi abordado pelos Policiais Militares próximo à sua

residência, que diante da abordagem não encontraram nada de entorpecente ou qualquer ilícito consigo, que autorizou a entrada em sua residência e que desconhece qualquer tipo de droga em sua residência. Sobre as drogas apreendidas desconhece sua origem ou de quem pertença. Que neste ato reconhece que é usuário de drogas e que autoriza o manuseio de seu aparelho celular desbloqueado neste plantão e que não sabe declinar o nome do proprietário do outro aparelho celular encontrado em sua residência, ambos devidamente apreendidos em auto próprio.”

Contudo, a prova testemunhal é unânime em descrever que durante ação de fiscalização de local conhecido pelo tráfico, foi o réu abordado e que durante a sua revista, com ele foi encontrada a porção de “cocaína”, na forma de “crack”, bem como outra em seu domicílio.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial, fls.40/42 e 43/45.

Assim, verifica-se que o fato encontra-se regularmente provado.

E, uma vez provada a conduta ilícita e confirmada a materialidade, é de rigor a condenação, já que não é possível sequer imaginar justificativa plausível ao acontecido.

Assim fica rejeitada a defesa.

ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta, julgo procedente esta ação penal promovida contra LUIZ CARLOS PEDRO DA SILVA para o CONDENAR as penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, especificamente no caso a advertência sobre os efeitos nocivos da droga, afinal, observa-se que pelo extenso histórico de segregações, inócua seria outra pena.

P.R.I.

Adamantina, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA